

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1193/2531	นายคำ ศรีธรรม	โจทก์
	นางสาวกรวิทย์ สุวรรณผา	ผู้ร้อง
	นางบุญยืน สุวรรณผา กับพวก	จำเลย
	นางสาวกรวิทย์ สุวรรณผา ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า ผู้ร้องฎีกา แต่เนื่องจากโจทก์ได้ถึงแก่ความตายแล้วและศาลได้มีคำสั่งตั้งให้นางบุญมา นำผล เป็นผู้จัดการมรดกของโจทก์ จึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้เรียก นางบุญมา นำผลเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะต่อไป

หมายเหตุ นางบุญมา นำผล ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 56)

ผู้ร้องชำระค่าคำร้อง 20 บาท

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องจาก โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 12656 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับบ้านเลขที่ 41 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นของจำเลยที่ 1 เพื่อนำขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ ตามคำพิพากษาผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่ดินและบ้านที่โจทก์นำยึดไว้ดังกล่าวเป็นของผู้ร้อง มิใช่เป็นของจำเลยที่ 1 โจทก์ไม่มีสิทธินำยึดขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ยึดไว้คืนแก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา (อันดับ 49)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 54) โดยศาลชั้นต้นได้นัดพร้อมและสอบถามแล้ว นางบุญมา นำผล แกลงไม่คัดค้าน จึงให้ส่งสำนวนมาศาลฎีกาเพื่อสั่ง (อันดับ 57)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้เรียกนางบุญมา นำผล ผู้จัดการมรดกของโจทก์ผู้มรณะเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะได้ตามคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้เรียกนางบุญมา นำผล ผู้จัดการมรดกของโจทก์ผู้มรณะเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะได้ตามคำร้อง

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ